索 引 号：	729838940/2024-00042
信息分类：	安全生产
发布机构：	平昌县应急管理局
发文日期：	2024-07-15
文　　号：	
关 键 词：	

平昌县“5•9”一般道路交通事故调查报告

2024-07-15 15:11　来源： 平昌县应急管理局

2024年5月9日10时30分左右，湖北宇宸尚辉建设工程有限公司从业人员高*驾驶渝D70938重型自卸货车从镇巴（川陕界）至广安高速公路通广段C合同段标段星光工业园第二次弃土中转站前往1号弃土（渣）场时，在平昌经济开发区太平社区任家梁路段发生道路交通事故，造成1人死亡，直接经济损失146万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，经县人民政府同意，成立了由县应急管理局、总工会、县公安局、县交通运输局、四川平昌经济开发区等单位为成员的平昌县“5·9”一般道路交通事故调查组，并邀请县纪委监委、县人民检察院派员参加。故调查组通过现场勘验、调查询问、查阅资料、查看监控视频等方式，查明了事故发生的经过、原因及人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责人员和责任单位的处理意见，并提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

事故单位：湖北宇宸尚辉建设工程有限公司

业　别：建筑施工

经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

事故地点：四川平昌经济开发区太平社区任家梁

事故时间：2024年5月9日10时30分左右

事故类别：车辆伤害

事故性质：责任事故

事故等级：一般事故

伤亡情况：死亡1人（详见下表）

姓名	性别	年龄	民族	籍 贯	工种	受过何种安全教育	伤害程度	备注
高*	男	43岁	汉族	四川省　平昌县	驾驶员	车辆驾驶安全教育	死亡	

直接经济损失：146万元。

二、事故单位、车辆及相关人员基本情况

（一）事故单位基本情况

湖北宇宸尚辉建设工程有限公司成立于2016年8月22日，注册类型为有限公司，法定代表人林**，注册资本贰仟万圆整，统一社会信用代码：91420100MANBR77D，公司位于湖北省武汉市东西湖区柏泉茂庙集街43号。经营范围：建设工程施工，建设工程设计，建筑智能化系统设计，公路管理与养护，路基路面养作业，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，建筑劳务分包等；公司取得了建筑业企业资质证书，资质类别及等级是：隧道工程专业承包叁级、施工劳务资不分等级；公司取得了安全生产许可证，证书编号是（鄂）JZ安许证字〔2020〕047219,许可范围：建筑施工。2023年3月2日，湖北宇宸尚辉建设工程有限公司

湖北交投建设集团有限公司签订了镇巴（川陕界）至广安高速公路通广段C合同段C5项目经理部隧道工程第1合同包（江口隧道出口、金宝隧道进口、洞口短路基工）劳务合作合同，负责隧道工程劳务合作的实施、完成及缺陷修复等全部工作。同日，成立了湖北宇宸尚辉建设工程有限公司镇巴（川陕界）至广安高速公路通广段C合同段C5项目隧道工程项目部，任命林**为项目现场负责人，林**为项目安全员，公司设立了财务部、业务部、办公室等部门。

2023年9月16日，湖北宇宸尚辉建设工程有限公司与张**签订了“洞渣开挖运输劳务协议”。开挖运输地点：星光工业园第二次中转站至甲方指定的场地。协议签订后张**组织了10辆运渣车和10名驾驶员（其中包括渝D70938重型自卸货车）、4台挖掘机和2名挖掘机操作员，并聘请1名现场管理人员。2024年3月2日渝D70938重型自卸货车车主李**聘任高*为该车驾驶员，继续从事洞渣运输。2024年3月2日，湖北宇宸尚辉建设工程有限公司与驾驶员高*签订了工程建设领域简易劳动合同，劳动合同期限：从2024年3月2日起至2025年3月2日止。

（二）事故车辆基本情况

事故车辆为红岩CQ3316HXVG396LA重型自卸货车，车牌号：渝D70938，该车于2018年5月21日在重庆市公安局交通管理局取得《中华人民共和国机动车驶证》。登记所有人为重庆锦延汽车运输有限公司，实际所有人为李**，车辆识别代号LZFF31W61JD019733，发动机号码：18A00228862；使用性质：货运，定载质量：15370KG。2018年5月23日在重庆市綦江区交通局取得《中华人民共和国道路运输证》，道路运输证号：渝 交运管 渝 字500222079888号，经营范围：道路普通货物运输。审验有效期至2024年05月，车辆购有交通事故责任强制保险和商业险。

（三）事故车辆驾驶人情况

高**，男，汉族，43岁，身份证号码：513723**********，四川省平昌县人，系渝D70938重型自卸货车驾驶人，准驾车型A2，有效期限2015年04月28日2025年04月28日，机动车驾驶证初次领证日期:2003年04月28日，证号为513723**********。

三、事故经过及应急救援和善后处理情况

（一）事故经过

2024年5月9日10时30分左右，湖北宇宸尚辉建设工程有限公司从业人员高*驾驶装满弃土的渝D70938重型自卸货车从镇巴（川陕界）至广安高速公路通广合同段C5标段星光工业园第二次弃土中转站前往1号弃土（渣）场，当车辆行驶至四川平昌经济开发区太平社区（小地名：任家梁）施工便道道路处时，车辆在道起步的过程中后溜，车辆侧翻至道路外后压住高*，造成高*受伤和车辆、波形防护栏受损的交通事故。

（二）应急救援情况

事故发生后，运输洞渣的川SD8726驾驶员温*立即向张**电话报告事故情况，并拨打了“120”和“119”急救电话，请求救援。11时05分左右，县人民医院医护人员、县消防救援大队救援人员先后到达事故现场，对伤者高*进行现场救援和抢救，县消防救援大队救援人员把高*救出后，经县人民医院医护人员现场抢救后无效死亡。高*死亡后，渝D70938重型自卸货车车主李**向县公安局报告了事故情况。随后，县公安局、县应急管理局、四川平昌经济开发区等相关单位人员到事故现场，有序开展现场勘查、善后处置、调查询问等工作。

（三）善后处理情况

高*死亡后，湖北宇宸尚辉建设工程有限公司积极与死者亲属协商善后事宜，双方于2024年5月15日达成一致赔偿协议。目前，死者遗体已送往老家安葬，家情绪稳定，未出现任何社会矛盾和不稳定因素。

四、事故道路和车辆勘验检测鉴定情况

（一）道路勘验情况

事故发生道路为四川平昌经济开发区太平社区（小地名：任家梁）施工便道道路处，该路段为镇巴（川陕界）至广安高速公路通广段C合同段C5项目修建的往1号弃土场（徐家湾）的施工便道，该便道未封闭管理，有社会车辆通行，水泥路面，路面干燥、平整完好，道路全宽619cm，无道路中心线。以平昌县城往弃土场方向为参照，该路段为连续急弯上坡，道路左侧临崖，道路边缘安装有波形防护栏，右侧傍山。

（二）车辆检测鉴定情况

平昌县公安局交通警察大队委托巴中先锋机动车司法鉴定所对事故车辆渝D70938重型自卸货车安全性能进行检测鉴定，巴中先锋机动车司法鉴定所出具了《法鉴定意见书》（巴先司鉴〔2024〕车鉴字第0201号）鉴定意见：被鉴定渝D70938号重型自卸货车转向系安全技术状况，符合国家标准GB7258—2017《机动运行安全技术条件》之相关规定；被鉴定渝D70938号重型自卸货车行车制动安全技术状况，不符合国家标准GB7258—2017《机动车运行安全技术条件》第7条之规定；被鉴定渝D70938号重型自卸货车轮胎安全技术状况，符合国家标准GB7258—2017《机动车运行安全技术条件》之相关规定；被鉴定渝D70938号重自卸货车货箱栏高度，不符合国家标准GB38900—2020《机动车安全技术检验项目和方法》第6.3.4.3条之相关规定。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

根据平昌县公安局交通警察大队道路交通事故认定书）5119231202400000034号）道路交通事故证据及事故形成原因分析，高*驾驶行车制动系不符合技术准的车辆行驶至事发路段坡道起步时操作不当直接引发事故。

（二）间接原因

湖北宇宸尚辉建设工程有限公司将隧道洞渣二次劳务运输项目发包给不具备相应资质的个人张**，且未对张**承包的劳务运输项目的安全生产工作统一协调管理。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，平昌县“5·9”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

六、对事故责任人员和责任单位处理建议

1.高*，男，汉族，43岁，身份证号码：513723**********，四川省平昌县人，系渝D70938重型自卸货车驾驶人。高*驾驶行车制动系不符合技术标准的车行驶至事发路段坡道起步时操作不当直接引发事故。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车”、第二十二条“机动车驾驶人应当遵守道路交通安法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”之规定。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条，《道路交通事故处理程序规定第六十条第（一）项之规定，应负本次道路交通事故的全部责任。鉴于高*在本次事故中已死亡，建议不予追究责任。

2.林**，男，汉族，32岁，身份证号码：350128**********，福建省平潭县人，系湖北宇宸尚辉建设工程有限公司镇巴（川陕界）至广安高速公路通广段同段C5项目隧道工程现场安全员。林**作为现场安全管理人员，未对隧道渣土二次运输安全生产工作统一协调、管理，未及时发现高*驾驶的渝D70938重型自卸车行车制动系不符合技术标准的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项之规定，根据《四川省生产安全事故报告调查处理规定》第二十六条第二款规定，对事故的发生负有重要管理责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定给予行政罚。

3.林**,男，汉族，52岁，身份证号码：350128**********，福建省平潭县人,系湖北宇宸尚辉建设工程有限公司镇巴（川陕界）至广安高速公路通广段C段C5项目隧道工程现场负责人。林**作为项目部现场负责人，安全生产第一责任人，未对隧道洞渣二次运输安全生产工作统一协调、管理，未及时发现高*驾驶的D70938重型自卸货车行车制动系不符合技术标准的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条之规定，根据《四川省生产安全事故报告和调处理规定》第二十六条第二款规定，对事故的发生负有重要管理责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定给予行政处罚。

4.湖北宇宸尚辉建设工程有限公司将隧道洞渣二次劳务运输项目发包给不具备相应资质的个人张**，且未对张**承包的劳务运输项目的安全生产工作统一协调管理。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款和第二款之规定，根据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第二十六条第二款规定，对事故的发生负有主要管理责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定给予行政处罚。

5.事故调查中，未发现辖区、监管部门和单位存在履职不到位或失职、渎职等行为。

七、事故防范和整改措施

（一）全面落实安全生产主体责任。进一步落实货运企业安全生产主体责任，依法建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程；强化风险研判管控，切实开展安全事故隐患排查治理工作，及时消除事故隐患，形成隐患自查自纠自改的闭环管理。进一步落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的要求，加强对重点路段的安全管控，加大对辖区内危险路段的隐患排查力度，重点加大对交通流量大、易发生道路交通事故路段的管控，及时消除安全隐患，效遏制道路交通事故发生。

（二）加大客货运车辆交通违法管控力度。加大交通运输行业“打非治违”工作，加强对客货运车辆超员、超载、超速、疲劳驾驶、违法超车等交通违法行的管控力度；加强对重点路段的巡查管控，严查各类安全生产违法行为，严格落实法律法规对安全生产教育和培训工作的要求，进一步加强对从业人员（重点是靠车辆驾驶员）的安全教育培训和考核，全面提高从业人员的安全行车和自我保护意识。

（三）深刻汲取事故教训，严防事故发生。及时督促交通运输行业开展事故剖析和警示教育，深层次分析事故原因，深刻汲取事故教训，严格遵守《中华人共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》等有关法律法规规定。加强隐患排查并及时落实整改或督促驾驶员整改，确保车辆技术状况良好，坚决绝“带病车”上路，切实从源头上消除安全隐患。加强对挂靠车辆的安全监管，督促车主加强对车辆车体安全、驾驶员人身安全的管理，防范事故发生。各行业管部门要结合安全生产治本攻坚三年行动和安全生产“强安2024”监管执法专项行动深入企业开展安全服务，提升发现问题和解决问题的能力水平，推动事故隐动态清零，提升本质安全水平。